Geheimhaltungsvereinbarung (GHV)

zwischen der Hochschule Muster und [Unternehmen/Organisation]

betreffend Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

Präambel

Diese Vereinbarung regelt die Behandlung vertraulicher Informationen, die im Rahmen einer Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterarbeit) zwischen der Hochschule Muster (im Folgenden „Hochschule“) und [Unternehmen/Organisation] (im Folgenden „Unternehmen“) ausgetauscht werden. Ziel ist der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie die Wahrung der Rechte aller Beteiligten.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für jede zukünftige Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten von Studierenden der Hochschule Muster, die im Auftrag oder in Kooperation mit dem Unternehmen erstellt werden.

§ 2 Vertrauliche Informationen

1. Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, die ausdrücklich als vertraulich bezeichnet sind, insbesondere:
- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (§ 3b LVwVfG),
- Informationen, die dem Bankgeheimnis, Datenschutz oder anderen gesetzlichen Geheimhaltungspflichten unterliegen,
- wirtschaftlich sensible oder urheberrechtlich geschützte Informationen.

2. Keine vertraulichen Informationen sind:
- allgemein bekannte oder ohne Vertragsverletzung bekannt gewordene Informationen,
- unabhängig entwickelte Informationen,
- Informationen, deren Geheimhaltung das Unternehmen schriftlich aufgehoben hat.

§ 3 Verbotene Handlungen

1. Die Hochschule verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zweckgebunden zu verwenden.
2. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt, sofern diese nicht gleichwertigen Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen.
3. Der Schutz personenbezogener Daten richtet sich nach der DSGVO.

§ 4 Abschlussarbeit

1. Eine Abschlussarbeit ist grundsätzlich keine vertrauliche Information.
2. Soll die Arbeit vertraulich behandelt werden, ist ein Sperrvermerk auf dem Deckblatt erforderlich.
3. Die Hochschule verwahrt die Arbeit nach Abschluss des Prüfungsverfahrens.

§ 5 Gestattungen

1. Die Hochschule darf vertrauliche Informationen zweckmäßig nutzen und vervielfältigen.
2. Eine Offenlegung ist zulässig:
- im Rahmen des Prüfungsverfahrens,
- wenn eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung besteht.

§ 6 Haftung

Die Hochschule behandelt vertrauliche Informationen mit derselben Sorgfalt wie eigene vertrauliche Informationen. Die Haftung ist auf vorhersehbare Schäden begrenzt.

§ 7 Schutzrechte

Durch diese Vereinbarung werden keine Schutzrechte übertragen. Anmeldungen von Schutzrechten bleiben vorbehalten.

§ 8 Inkrafttreten und Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt für fünf (5) Jahre ab Abgabe der Abschlussarbeit.

§ 9 Rechtsverhältnis außerhalb dieser Vereinbarung

1. Diese Vereinbarung begründet kein Arbeits- oder Dienstverhältnis zwischen Hochschule und Studierenden.
2. Die Hochschule übernimmt keine Haftung für die Geheimhaltungspflichten der Studierenden.

§ 10 Sonstiges

1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
2. Es gilt deutsches Recht.

§ 11 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Ort, Datum: _____

Für die Hochschule Muster
.....

Für [Unternehmen/Organisation]
.....